収入印紙
200円

電磁的記録
の場合不要

最終金無　　B-079152

請負代金の支払方法及び住宅完成保証に関する合意書

注文者（以下甲という）　岡本 直也　と、
請負者（以下乙という）　株式会社ミサワコーポレーション　、
FREEDOM株式会社　（以下丙という）の三者は、
工事名　岡本 直也 様邸新築工事　(以下「本件工事」という)における

請負代金の支払義務の履行の方法及び丙による本件工事の完成保証(以下「住宅完成保証」という)の適用について、下記の通り合意した。

記

第一条　甲は、請負代金　金　45,837,000　円（うち消費税額(10%)：金4,167,000円）のうち、次に記載する契約時及び着工時、上棟時の金員を口座振込により一旦丙に預ける（以下「預り金」という）ものとし、振込手数料は甲の負担とする。なお、引渡時の金員については、甲が乙へ直接支払うものとする。

振込先：　関西みらい銀行 神戸中央支店 普通預金 No.0027295　名義人 FREEDOM株式会社

				うち消費税額(10%)	
契約時：	金	1,000,000	円	金90,909円	（ 2026年2月上旬予定 ）
着工時：	金	14,300,000	円	金1,300,000円	（ 2026年7月上旬予定 ）
上棟時：	金	15,300,000	円	金1,390,909円	（ 2026年8月下旬予定 ）
引渡時：	金	15,237,000	円	金1,385,182円	（ 2027年1月下旬予定 ）

第二条　丙は、前条に定める預り金を上限とし、工事の進捗状況に応じて、毎月末日に締切、翌月5日（当該期限の末日が金融機関の休業日にあたる場合、その翌営業日）までに乙へ支払う。

第三条　乙は、丙に対し、甲の請負代金の弁済として、前条に従って支払うよう丙に請求する。

第四条　甲は、第一条に基づき丙へ預り金の支払を行わなかった場合、乙への支払を自ら行わなければならない。
なお、この場合、甲は、丙による住宅完成保証が適用されないことを予め了承するものとする。
また、第一条に定める預り金が変更になり、上棟時までの預り金の合計金額が請負代金の　3分の2未満　となった場合も同様に住宅完成保証は適用されないものとする。

第五条　甲が第一条に基づく預り金の支払を行わなかったことが原因で乙が工事を中断その他トラブルが発生しても、甲は丙に対して一切の異議申し立てはできないものとする。

第六条　第一条が履行されていることを条件に、乙の倒産により工事の完成が不可能となった場合、丙が増加費用を負担することにより本件工事の完成を保証する。但し、新工事請負契約を締結する請負業者は丙の登録工務店に限り、新工事請負契約締結後に再度工期を定めるものとする。なお、乙の責に帰すべき事由により生じた工期の遅延ならびに新工事請負契約締結後に再度定める工期について、丙は、損害賠償責任を一切負わない。

第七条　前条における増加費用とは本件工事請負契約の工事代金（支払済の工事代金を除く）と新工事請負契約の工事代金との差額費用を指し、天災地変や火災、放火・器物損壊・窃盗などの犯罪行為により出来高部分に対して損壊などが加えられた場合の当該損壊部分の補修費用は含まないものとする。

第八条　本合意締結後、甲と乙との間で締結された請負契約の変更契約が締結され、第一条に定める請負代金に変更が生じた場合は、その変更となった請負代金に応じて再度「請負代金の支払方法及び住宅完成保証に関する合意書」を締結するものとする。但し、当該変更が引渡時の金員のみに影響を及ぼす場合は、この限りではない。

第九条　本合意締結以前に甲乙丙間で締結された「請負代金の支払方法及び住宅完成保証に関する合意書」は、本合意締結以降、その効力を失う。

以上、合意締結の証しとして本書を壱通作成し、甲及び乙丙が署(記)名押印のうえ甲が原本を、乙及び丙がその写しを保有する。また、電磁的方法により本合意を締結する場合は、甲及び乙丙が電子署名を施した本書の電磁的記録を作成し、各々その電磁的記録を保管する。

年　　月　　日

注文者（甲）　住　所　＿＿＿＿＿＿＿＿

氏　名　＿＿＿＿＿＿＿＿　印

（連名の場合）　住　所　＿＿＿＿＿＿＿＿

氏　名　＿＿＿＿＿＿＿＿　印

請負者（乙）　住　所　＿＿＿＿＿＿＿＿

氏　名　＿＿＿＿＿＿＿＿　印

（登録番号：T-2021001055302）

（丙）　住　所　東京都中央区日本橋富沢町11番12号

FREEDOM株式会社

氏　名　代表取締役　津久井 豊　印

（登録番号：T-1140001023852）

※電子署名の場合、押印省略可。